

1500541-41.2022.8.26.0566
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS
Comarca: São Carlos
Foro: Foro de São Carlos
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/09/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 731/22/911 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
GABRIEL ALESSANDRO SILVA MAIA
Vítima:
SAÚDE PÚBLICA

Réu Preso

Aos 29 de setembro de 2022, às 15:30h, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Auxiliar na 3ª Vara Criminal do Foro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Carlos
3ª Vara Criminal
Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-140 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL

Processo nº:
1500541-41.2022.8.26.0566
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 731/22/911 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
GABRIEL ALESSANDRO SILVA MAIA
Vítima:
SAÚDE PÚBLICA

Réu Preso

Aos 29 de setembro de 2022, às 15:30h, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Auxiliar na 3ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, Dr. EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento em que figura como réu GABRIEL ALESSANDRO SILVA MAIA, realizada por meio virtual, através da ferramenta Microsoft Teams, de acordo com o Provimento CSM nº 2651/2022. Presente na sala virtual a Drª Paola Paixão Giurizzato - Promotora de Justiça. Presente na sala virtual o réu GABRIEL ALESSANDRO SILVA MAIA, na estação virtual da administração da unidade prisional. Presente na sala

virtual o seu defensor, o Drº Pedro Naves Magalhães - Defensor Público. Inicialmente, a pedido da Defensoria Pública, foi solicitado contato prévio e reservado com o acusado, sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente do defensor e réu na "sala virtual", garantindo-se a entrevista reservada. A seguir, foram ouvidas por videoconferência, duas testemunhas comuns e interrogado o réu, através da ferramenta Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham requerimentos de diligências. Não havendo mais provas a produzir, o MM. Juiz deu por encerrada a instrução e determinou a imediata realização dos debates orais, através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. GABRIEL ALESSANDRO SILVA MAIA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 07 de março de 2022, por volta de 11h36min, na rua Joaquim, Gabriel Penteado 120, São Carlos V, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entrega para o consumo de terceiros, e comercialização, 132 eppendorfs de cocaína, bem como 25 papalotes de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia que policiais militares faziam patrulhamento de rotina e avistaram o indiciado na via pública, sendo certo que o mesmo trazia em suas mãos uma embalagem com a droga acima referida, além do dinheiro. O autor confessou que praticava a traficância, desde a madrugada daquele dia, para os agentes públicos no momento da diligência. O réu foi preso em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 45/47). Após a apresentação de defesa preliminar, a custódia cautelar foi mantida e a denúncia recebida (fls. 88 e 89). Na presente audiência, procedeu-se à oitiva de duas testemunhas e, ao fim, ao interrogatório. Nos debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, com regime inicial fechado. A Defesa pediu pena mínima, a compensação da atenuante da confissão com a reincidência e regime semiaberto. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls.25, pelos laudos periciais de fls.57/62 e pela prova oral produzida. A autoria também é certa. Interrogado em juízo, o réu admitiu a prática da infração penal que lhe é atribuída. A confissão harmoniza-se com os elementos amealhados em contraditório. Ouvidos nesta audiência, os policiais militares Marcos Batista de Souza e Dayvid Luiz Miguel prestaram declarações uniformes sobre o fato. Disseram que realizavam patrulhamento de rotina no local indicado na denúncia, conhecido ponto de venda de drogas desta cidade, quando surpreenderam o denunciado portando uma embalagem, no interior na qual estavam posicionados os tóxicos apreendidos e quantia em dinheiro. As testemunhas acrescentaram que no momento da abordagem o réu mencionou que as drogas se destinavam à comercialização. As circunstâncias da abordagem, o local do fato e a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, indicam que o denunciado efetivamente promovia o comércio clandestino. É o que basta para o acolhimento da pretensão condenatória expressa na denúncia. Passo a dosar a pena. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Reconheço em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea e, em seu desfavor, a agravante da reincidência, tendo em vista as condenações transitadas em julgado certificadas a fls.38/40. Promovo a compensação, mantendo a pena conforme inicialmente delineada. Tratando-se de crime assemelhado a hediondos praticado por réu reincidente, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art.33 da Lei de drogas, estabelecendo regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, inviabilizando-se a substituição por restritivas de direitos. Fixo multa-mínima, em razão da capacidade do autor da conduta. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno o réu GABRIEL ALESSANDRO SILVA MAIA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo. Permanecem inalteradas as condições de fato que ensejaram a decretação da prisão preventiva, razão pela qual não se autoriza recurso em liberdade. Comunique-se o presídio onde está preso o réu. Declaro o perdimento do valor apreendido, pois decorrente do cometimento do ilícito. Autorizo a incineração das drogas. Não há custas nessa fase, por ser o réu beneficiário da

justiça gratuita. As partes saíram intimadas da sentença neste ato. O réu saiu intimado da sentença condenatória neste ato. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Houve desistência do prazo recursal pela defesa e réu, devendo ser certificado o trânsito em julgado, para a defesa. Nada mais. Eu, Carlos André Garbuglio, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA